Lösungsblatt · Betriebswirtschaft

Probleme beim Kauf – Lösungen

Teil A: Lieferverzug

1 **Liegt ein Lieferverzug vor?**

Begründe.

Situation	Ja / Nein	Begründung
Moritz hat Lieferung „bis 10. März“ vereinbart. Am 12. März ist die Ware noch nicht da, weil der Händler die Bestellung vergessen hat.	**Ja**	**Die Lieferung ist fällig und der Verkäufer ist schuld.**
Die Ware kommt zu spät, weil ein Hochwasser die Straßen gesperrt hat.	**Nein**	**Den Verkäufer trifft keine Schuld.**
Es wurde kein Liefertermin vereinbart. Moritz wartet seit zwei Wochen, hat sich aber noch nicht gemeldet.	**Nein**	**Ohne festen Termin muss Moritz zuerst mahnen und eine Nachfrist setzen.**

2 **Welches Recht nutzt der Käufer?**

Nachfrist setzen – Rücktritt vom Vertrag – Schadenersatz

Situation	Recht
Moritz braucht die Ware unbedingt und gibt dem Händler noch 7 Tage Zeit.	**Nachfrist setzen**
Moritz will die Ware nicht mehr und storniert die Bestellung.	**Rücktritt vom Vertrag**
Das Geschenk kommt zu spät. Moritz kauft woanders ein teureres und verlangt die Differenz vom Händler.	**Schadenersatz**

Teil B: Mangelhafte Ware

3 Welche Art von Mangel liegt vor?

Kreuze an.

Mangel	offen	versteckt	wesentlich	unwesentlich
Das Handydisplay ist beim Auspacken zerbrochen.	X		X	
Der Akku lädt nach einer Woche nicht mehr.		X	X	
Am neuen Sessel ist ein kleiner Kratzer an der Rückseite.	X			X
Die Bremsen des neuen Fahrrads funktionieren nicht.	X		X	

Hinweis: Bei den Bremsen ist auch „versteckt" vertretbar, wenn der Fehler erst beim Fahren auffällt.

4 Welches Recht passt?

Nacherfüllung – Minderung – Rücktritt vom Vertrag – Schadenersatz

Situation	Recht
Der Händler repariert das Fahrrad oder gibt Moritz ein neues.	**Nacherfüllung**
Wegen des kleinen Kratzers bekommt Moritz 30 € vom Kaufpreis zurück.	**Minderung**
Der Laptop lässt sich nicht reparieren. Moritz gibt ihn zurück und bekommt sein Geld.	**Rücktritt vom Vertrag**
Wegen der defekten Bremsen stürzt Moritz, sein Handy geht kaputt. Er verlangt das Geld dafür.	**Schadenersatz**

Teil C: Zahlungsverzug

5 Der Mahnplan

Bringe den Mahnplan in die richtige Reihenfolge (1–4).

Schritt	Nr.
3. Mahnung per Einschreiben: letzte Frist, Androhung rechtlicher Schritte	**3**
Freundliche Zahlungserinnerung	**1**
Inkassobüro, Rechtsanwalt oder Gericht	**4**
2. Mahnung mit neuer Frist, Androhung von Verzugszinsen und Mahnspesen	**2**